

1500437-11.2019.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES

Comarca: Campinas

Foro: Foro Regional de Vila Mimosa

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... tratar-se de veículo produto de roubo. A vítima, na delegacia, disse que o veículo fora roubado dias antes, repleto de carga, não reconhecendo o réu como sendo um dos roubadores.

Em juízo, os policiais confirmaram a versão á autoridade policial, já que não se recordavam mais dos fatos.

Neste contexto, está evidente que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, tanto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro Regional de Vila Mimosa

1ª Vara

Rua Dionisio Gazotti, 719, Campinas - SP - cep 13050-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500437-11.2019.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500437-11.2019.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VICTOR DE LIMA LEITE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES

JOÃO VICTOR DE LIMA LEITE está sendo processado pela Justiça Pública por incurso nas penas do artigo 180, "caput", do Código Penal porque em 14/02/19, nesta cidade e comarca, recebeu e conduziu, em proveito próprio, um veículo VW/Kombi que sabia ser produto de crime.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, e o réu não compareceu para ser interrogado, sendo decretada sua revelia. Seguiram-se os memoriais.

É o relatório do essencial. Fundamento e decido.

A materialidade do delito foi provada conforme auto de exibição e apreensão.

A autoria também foi provada.

O réu é revel, e ficou silente quando de sua prisão em flagrante.

Naquela ocasião ambos os policiais afirmaram ao delegado de polícia que abordaram o réu na condução de uma Kombi em razão de surpreendê-lo em manobras de zigue-zague,

o que lhes chamou a atenção, e nessa oportunidade o réu não apresentou documentos, sendo feita pesquisa pelo emplacamento, descobrindo tratar-se de veículo produto de roubo. A vítima, na delegacia, disse que o veículo fora roubado dias antes, repleto de carga, não reconhecendo o réu como sendo um dos roubadores.

Em juízo, os policiais confirmaram a versão á autoridade policial, já que não se recordavam mais dos fatos.

Neste contexto, está evidente que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, tanto que nem se deu ao trabalho de comparecer em juízo para permanecer em silêncio, não apresentou qualquer versão na delegacia, tampouco algum documento que buscasse legitimar a posse do bem.

Assim, condenação é de rigor, nos termos da fundamentação, afastando-se, por todo o exposto, a tese de insuficiência de provas.

Passo a dosar a pena.

As circunstâncias do art. 59 não justificam aumento da pena-base. O réu não possuía maus antecedentes. As demais circunstâncias não lhe são desfavoráveis. Assim, fixo a pena-base, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, em um ano de reclusão e dez dias-multa, fixado o seu valor unitário, de acordo com a condição econômica do réu, no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na data do fato, devidamente corrigido até a data da execução da pena pecuniária.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

A pena será, assim, de um ano de reclusão e dez dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, diante da quantidade de pena aplicada e das circunstâncias do artigo 59 que são favoráveis ao réu.

Contudo, o réu não demonstra ter condições de ser beneficiado pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a despeito de sua primariedade, pois posto em liberdade dias atrás, fora intimado para comparecer na audiência, optando pela revelia, o que demonstra não ter qualquer comprometimento com a justiça e com as consequências de seu ato criminoso, o que se faz necessário no cumprimento das penas restritivas de direitos.

O acusado poderá apelar em liberdade.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar JOÃO VICTOR DE LIMA LEITE à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de dez dias multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Expeça-se certidão de honorários.

P.I.

Campinas, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA